

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

25. Konu — Transit Rejiminde Demiryolu Basitleştirmesi (Seri No: 6)

Kısa Soru-Cevap · 35 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 25 — Transit Rejiminde Demiryolu Basitleştirmesi (Seri No: 6)

Kaynak: 25-SERİ NO 6.docx (Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) Seri No: 6, m.1–22). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Amaç, Dayanak ve Tanımlar (Tebliğ m.1–3)

#	Soru	Cevap
1	Seri No: 6 Tebliğin amacı nedir?	Ortak transit ve ulusal transit rejimleri çerçevesinde eşyanın demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşınmasının usul ve esaslarını düzenlemek. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.1)
2	Tebliğin dayanakları nelerdir?	Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme (6333 sayılı Kanunla onaylı), GK m.84–92 ve GY m.235. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.2)
3	CIM Taşıma Belgesi nedir?	Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşmenin (COTIF) Ek-B'sinde belirtilen taşıma belgesi (3172 sayılı Kanunla onaylı). (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.3/1-b)
4	Tebliğde "sınır gümrük idaresi" nasıl tanımlanır?	Eşyanın TGB'ye giriş yaptığı veya TGB'yi terk ettiği gümrük idaresi. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.3/1-f)

Başvuru Koşulları ve İzin Verilmesi (Tebliğ m.4–6)

#	Soru	Cevap
5	Demiryolu basitleştirme izni kime verilebilir?	6461 sayılı Kanun uyarınca ulusal demiryolu altyapı ağında yük taşımak üzere Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yetkilendirilmiş demiryolu tren işletmecisine. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.4/1)
6	GY m.235 koşullarına ilave olarak hangi özel koşul aranır?	CIM Taşıma Belgesi, sevkiyat ve muhasebe kayıtlarını elektronik ortamda tutmak ve hareket, varış ve sınır idarelerinin anlık erişimi için altyapıya sahip olmak. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.4/1)
7	GY m.235 belgelerine ek olarak sunulan belgelerden beyan, faaliyet ve istasyonlara ilişkin olanlar nelerdir?	Ek-2 beyan ve taahhüt metni, Bakanlıktan aktif yük taşımacılığı yapıldığını kanıtlayan yazı ve taşıma yapılacak istasyonların listesi. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.4/2-d, e, f)
8	Demiryolu basitleştirme izni için başvuru yeri ve izin makamı neresidir?	Gümrükler Genel Müdürlüğü. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.5)
9	Başvurudaki eksiklikler ne kadar sürede tamamlanır; ret nasıl bildirilir?	Bildirimden itibaren en geç 60 gün (tamamlanmazsa başvuru yapılmamış sayılır); ret gerekçesiyle birlikte yazılı bildirilir. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.6/2, 4)
10	Demiryolu basitleştirme izni hangi rejimler kapsamında kullanılabilir?	Ortak ve ulusal transit rejimleri kapsamında. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.6/5)
11	Demiryolu basitleştirme izni hangi eşyada kullanılamaz?	GY m.225 kapsamındaki eşya ile GTC 22.08 ve 24.02 pozisyonlarındaki eşya. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.6/6)

Transit Beyanı Olarak İletilecek Bilgiler (Tebliğ m.7)

#	Soru	Cevap
12	Demiryolu basitleştirmesinde rejim hak sahibi kimdir?	İzin kapsamında taşıma yapan demiryolu tren işletmecisi. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.7/1)
13	Bilgiler hangi bazda iletilir ve neleri kapsar?	Vagon bazında: vagon numarası, CIM Taşıma Belgesi numarası, planlanan sevkiyat tarihi, hareket ve varış gümrük idaresi. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.7/3)
14	CIM Taşıma Belgesi numarası karşısında hangi kodlar kullanılır?	4 kod: T, TD (transit), X, XD (ihracat); "D" eki önceki seferle taşınan eşyanın devamı niteliğindeki eşya içindir. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.7/4)
15	Bilgiler ne zamana kadar ve nasıl iletilir; değişiklik ne zamana kadar yapılabilir?	Taşıtın hareketine kadar EDI ile elektronik imzalı iletilir; değişiklik taşıtın varış istasyonuna varışına kadar iletilir. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.7/5)
16	İzin sahibi tren işletmecilerinin giriş özet beyanlarının kağıt ibrazı zorunlu mudur?	Hayır; ancak kontrol/muayene kararı verilen haller ile özet beyan eksiklik ve fazlalık durumları hariç. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.7/8)
17	Serbest bölgeden çıkarılıp demiryoluyla sevk edilecek eşyada işlemler nasıl yürütülür?	Rejim hak sahibi izin sahibi tren işletmecisi ise ve CIM Taşıma Belgesi transit beyanına eklenirse, EDI ile bilgi iletimine gerek olmadan transit beyanı üzerinden. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.7/9)

Etiket, Yükleme Listeleri ve Ayniyet Önlemleri (Tebliğ m.8–10)

#	Soru	Cevap
18	Basitleştirilmiş usulde taşınan eşya nasıl tanınır; etiket nereye yapıştırılır?	Sözleşme Ek III İlave B11'e uygun, Ek-4 piktogramlı etiketlerle; etiket CIM Taşıma Belgesinin sol üst köşesine yapıştırılır. Hazırlanması ve basımından izin sahibi sorumludur. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.8/1–2, 5)
19	CIM Taşıma Belgesinde etiket yerine ne kullanılabilir?	Piktogramı yeşil renkte basan bir mühür. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.8/3)
20	Vagon ve kaplara etiket hangi taşımalarda yapıştırılır?	Ortak transitte: tam yüklüyse vagona, diğer durumlarda kaplara; ulusal transitte vagon/kaplara etiket gerekmez. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.8/2, 4)
21	Yükleme listeleri hangi örneğe göre düzenlenir ve hukuki niteliği nedir?	Sözleşme Ek III İlave B4 örneğine göre; CIM belgesinin ayrılmaz parçasıdır; aslı üzerinde sevk eden istasyonun mührü bulunur. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.9)
22	Vagonları kim mühürlüyor; mühür numaraları nereye kaydedilir?	Mühürleme izin sahibince yapılır (esas); numaralar CIM Taşıma Belgesinin 21 no.lu kutusuna kaydedilir. Hareket idaresi, aksine tespit yoksa yeni mühürleme yapmaz. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.10/1–2)
23	Ayniyet mühürleme dışında sağlanırsa CIM belgesine hangi ibare yazılır?	21 no.lu kutuya "Vazgeçme - 92110". (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.10/4)

Hareket İdaresince Kontroller, Sevk ve Sözleşme Değişikliği (Tebliğ m.11–13)

#	Soru	Cevap
24	CIM Taşıma Belgesinin 21, 24 ve 99 no.lu kutularına ne yazılır?	21: ticari tanım ve mühür numaraları; 24: gümrük tarife alt pozisyonu; 99: özet beyan/varış bildirimi ya da önceki rejime ait beyanname numaraları. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.11/1-a, b)
25	Ortak transitte CIM belgesinin 58 (b) kutusunda neyin kontrolü yapılır?	"Basitleştirilmiş demiryolu transit prosedürü" yanındaki "Evet" işareti ve rejim hak sahibi alanına işletmecinin UIC işletme kodunun kaydı. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.11/1-d)
26	Kontrollerde uygunsuzluk yoksa eşyanın sevkı nasıl yapılır?	21 no.lu kutuya taşıma türüne göre T1, T2 veya TR yazılır, gümrük idaresince mühür uygulanır ve CIM aslı ile trenin hareketine izin verilir. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.12/1)
27	Taşıma sözleşmesi değişikliğinde hangi hallerde hareket idaresinin önceden izni gerekir?	Taşımanın TGB dışında biteceği yerde TGB içinde bitmesi veya tersi; diğer değişiklikler uygulanabilir ancak hareket idaresine derhal bildirilir. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.13)

Sınır ve Varış Gümrük İdaresinde İşlemler (Tebliğ m.14–15)

#	Soru	Cevap
28	Denizyoluyla gelip limandan demiryolu yükleme yerine karayoluyla taşınan eşyada taşımanın tamamı basitleştirilmiş usulde yapılabilir mi?	Evet; izin sahibi karayolu kısmını da sorumluluğunda yapacağını taahhüt eder ve o kısım için teminat verirse, izin makamınca izin verilebilir. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.14/5)
29	Demiryolu basitleştirmesinde transit işlemi ne zaman sonlandırılmış sayılır?	Bilgilerin EDI ile iletilmiş olması koşuluyla trenin varış gümrük idaresine ulaşmasıyla. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.15/1)
30	Varış idaresinde tespit edilen beyana aykırılıklarda hangi hükümler uygulanır?	Gümrük Yönetmeliği m.239–242. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.15/3)

Askı, İptal ve İzin Sahibinin Yükümlülükleri (Tebliğ m.16–18)

#	Soru	Cevap
31	İzin koşulları karşılanmazsa hangi süreler işler?	Düzeltilme için 30 gün (+30 gün uzatma); düzeltilmezse izin 30 gün askıya alınır, talep üzerine 60 gün daha uzatılabilir; sonra iptal. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.16/1–2)
32	İzni iptal edilen tren işletmecisine ne zaman yeniden izin verilebilir?	İptalin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle yeni izin verilmez. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.17/3)
33	Yargı kararı verilen kişi nedeniyle iptal hangi durumda gerçekleşir?	Kişinin 60 gün içinde firma ile ilişkisi kesilmezse. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.17/1-c)
34	Taşıma yapılacak istasyonlardaki değişiklik ne zaman bildirilir?	Taşımaların başlamasından en geç 15 gün önce Bakanlığa. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.18/1-a)
35	İşlem bilgilerine erişim süresi ve izin şartı değişikliğinin bildirim süresi nedir?	Erişim işlem tarihinden itibaren 3 yıl; şart değişikliği en geç 30 gün içinde izin makamına bildirilir. (Transit Tebliği (Seri No: 6) m.18/1-c, j)

Sık Karıştırılanlar

Demiryolunda izin sahibi ve rejim hak sahibi **demiryolu tren işletmecisidir**; izin **ortak ve ulusal transit** kapsamında kullanılır; dayanak **Ortak Transit Sözleşmesi**, GK m.84–92 ve GY m.235.

Bilgiler **vagon bazında**, taşıtın **hareketine kadar**, **elektronik imzalı** iletilir; değişiklik **varış istasyonuna varışa kadar**. Kodlar yalnız 4: T, TD, X, XD.

Etiket: **İlave B11**, CIM belgesinin **sol üst köşesi**; yerine **yeşil** piktogramlı mühür kullanılabilir. **Ulusal transitte** vagon/kaplara etiket **gerekmez**. Yükleme listesi: **İlave B4**.

CIM kutuları: **21** = ticari tanım + mühür no + T1/T2/TR + "Vazgeçme - 92110"; **24** = tarife alt pozisyonu; **99** = özet beyan/beyanname numaraları; **58 (b)** = "Evet" + **UIC** kodu.

Mühürleme **izin sahibince** yapılır; hareket idaresi aksine tespit yoksa **yeni mühür takmaz**; sevkte ise **gümrük idaresi** mühür uygular.

Varışta beyana aykırılık → **GY m.239–242**. İptal edilen işletmeciye **iptalin yürürlüğünden itibaren 1 yıl** yeni izin verilmez.

Süreler: eksik belge **60 gün**; askı öncesi **30 + 30 gün**; askı **30 gün (+60)**; istasyon değişikliği **15 gün önce**; şart değişikliği **30 gün**; erişim **3 yıl**; yargı kararı sonrası ilişik kesme **60 gün**.